

한전KPS(주) 상임감사

주 의 · 시 정 요 구

일련번호 2024-♠●◆⊗♡♡♣△-11

제 목 물품구매계약 및 수주공사 인지세 납부 미흡

관계부서 ♠●◆⊗♡♡♣△

조치부서 ♠●◆⊗♡♡♣△

내 용

1. 업무개요

회사는 경상정비공사, 계획예방정비공사, 개보수공사와 대외공사 등 각종 공사 수행 중 발생하는 공사 수주 계약, 공사 수행과 지원을 위한 물품의 제조·구매 계약 체결 시 작성하는 도급 또는 위임에 관한 전자·비 전자문서에 대해 「인지세법」에 따라 인지세를 납부하고 있다.

2. 판단기준

「인지세법」 제1조, 제3조와 같은 법 시행령 제2조의3에 따라, 「건설산업기본법」 제22조에 따라 작성하는 도급문서, 「전기공사업법」 제12조에 따라 작성하는 도급문서, 「정보통신공사업법」 제26조에 따라 작성하는 도급문서, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제11조 등에 따라 작성하는 도급문서에는 아래 [표 1]과 같이 인지세를 납부하여야 한다.

[표 1] 「인지세법」 상 과세문서 및 세액 발체내역

과세문서	기재금액	인지세
1. 부동산·선박·항공기의 소유권 이전에 관한 증서 2. 도급 또는 위임에 관한 증서 중 법률에 따라 작성하는 문서로서 대통령령으로 정하는 것	기재금액이 1천만 원 초과 3천만 원 이하	2만 원
	기재금액이 3천만 원 초과 5천만 원 이하	4만 원
	기재금액이 5천만 원 초과 1억 원 이하	7만 원
	기재금액이 1억 원 초과 10억 원 이하	15만 원
	기재금액이 10억 원을 초과하는 경우	35만 원

「인지세법」상 과세대상 문서 중 도급문서는 「민법」 제664조(도급의 의의)에 따라 당사자일방이 어느 일을 완성할 것을 약정하고 상대방이 그 일의 결과에 대하여 보수를 지급할 것을 약정한 문서를 의미한다.

또한, 대법원 판례(대법원 1987. 7. 21. 선고 86다카2446, 대법원 1996. 2. 28. 선고 94다42976)에 의하면, ‘제작물의 성질이 대체물이면 매매로, 대체물이 아니면 도급’으로 판단함에 따라, 물품구매계약에 있어 구매물품이 ‘대체물’이면 매매계약에 해당하므로 인지세를 납부하여야 할 도급계약으로 보지 않는다.

판단기준에 대한 전문자료 참고

□ 제작물공급계약의 법적 성격(대법원 1987.7.21. 선고 86다카2446 판결)

<판결요지 발췌내용>

- ▶ 당사자의 일방이 상대방의 주문에 따라 자기소유의 재료를 사용하여 만든 물건을 공급할 것을 약정하고 이에 대하여 상대방이 대가를 지급하기로 약정하는 이른바 제작물공급계약은 그 제작의 측면에서는 도급의 성질이 있고 공급의 측면에서는 매매의 성질이 있어 이러한 계약은 대체로 매매와 도급의 성질을 함께 가지고 있는 것으로서 그 적용법률은 계약에 의하여 제작공급하여야 할 물건이 대체물인 경우에는 매매로 보아서 매매에 관한 규정이 적용된다고 할 것이나 물건이 특정의 주문자의 수요를 만족시키기 위한 불대체물인 경우에는 당해 물건의 공급과 함께 그 제작이 계약의 주목적이 되어 도급의 성질을 강하게 띠고 있다 할 것이므로 이 경우에는 매매에 관한 규정이 당연히 적용된다고 할 수 없다.

□ 제작물공급계약의 법적 성질과 그에 대한 적용 법률(대법원 1996.6.28. 선고 94다42976 판결)

<판결요지 발췌내용>

- ▶ 당사자의 일방이 상대방의 주문에 따라 자기 소유의 재료를 사용하여 만든 물건을 공급할 것을 약정하고 이에 대하여 상대방이 대가를 지급하기로 약정하는 이른바 제작물공급계약은, 그 제작의 측면에서는 도급의 성질이 있고 공급의 측면에서는 매매의 성질이 있어 이러한 계약은 대체로 매매와 도급의 성질을 함께 가지고 있는 것으로서, 그 적용 법률은 계약에 의하여 제작 공급하여야 할 물건이 대체물인 경우에는 매매로 보아서 매매에 관한 규정이 적용된다고 할 것이나 물건이 특정의 주문자의 수요를 만족시키기 위한 부대체물인 경우에는 당해 물건의 공급과 함께 그 제작이 계약의 주목적이 되어 도급의 성질을 강하게 띠는 것이다.

그리고 회사는 「수주계약대장 인지세납부 시스템개선 알림 및 대외공사 인지세 납부 철저」(○◆☆-3258, 2021. 5. 26.)에 따라, 인지세납부 누락이 발생하지 않도록 처(실)·사업소별 주기적 인지세 납부현황 점검과 수주계약 생성·결재 시 입력·증빙 확인을 철저히 할 것을 요구하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ♡●◆⊗♡♡♣△는 감사대상기간(2020. 1. 1.~2023. 12. 31.) 동안 아래 [표 2]와 같이 수주공사 2건에 대해 계약체결 시 인지세를 미납하였다.

[표 2] 수주공사 인지세 미납 내역

[단위 : 원]

구분	계약대장번호	계약건명	발주자명	계약일자	계약금액	인지세 미납금액
1	2022100191-000	22년(☆◆)154KV 송전선로 위험수목 벌목공사(◆▽♣⑩)	◆▽♣⑩사멘트(주) b ⑫공장	2022. 2. 24.	10,450,000	20,000
2	2022100409-000	22년(☆◆출)154KV 수전선로 불량 애자검출작업(㉔⑧▲)	㉔㉑(a)②▲● (주) ☆◆	2022. 4. 19.	12,100,000	20,000
합 계						40,000

또한, 아래 [표 3]과 같이 물품구매계약을 체결하면서 인지세 과세대상 도급계약이 아님에도 인지세를 과오납부하였다.

[표 3] 물품구매 인지세 과오납부 내역

[단위 : 원]

구분	계약대장번호	계약건명	발주자명	계약일자	계약금액	인지세 납부금액
1	R102003169	위험물 보관함 외 1종	&(w)◆⑦※	2020. 4. 29.	20,181,449	10,000
2	R102006065	1륜 활차 외 1종	§◆㉓§§ 주식회사	2020. 6. 30.	29,596,909	10,000
3	R102006667	동력 스페이스 카 외 2종	㉔◆상사	2020. 7. 27.	13,571,690	10,000
4	R102101175	궤도형 동력 운반차 외 5종	↑(c)화학	2021. 2. 18.	15,726,700	10,000
5	R102105999	하이만 로프 외 63종(긴급)	㉑(d)	2021. 6. 10.	44,266,300	20,000
6	R102106010	그릴론10M 외 14종	㉑↓컴퍼니	2021. 6. 10.	19,078,720	10,000
7	R102208874	[긴급]송전설비 점검용 드론	◆▽▲◁㉑㉑㉑	2022. 9. 15.	33,499,997	20,000
8	4500466988	송전설비 점검용 드론	(주)㉑(a)㉑㉑◆■	2023. 6. 8.	17,960,430	10,000
합 계						100,000

관계부서 의견 ♡●◆⊗♡♡♣△는 물품구매계약 및 수주공사계약 체결 시 인지세 납부에 미흡한 점을 인정하고, 향후 유사사례 재발 방지를 위해 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ♡●◆⊗♡♡♣△장은

- ① 물품구매계약 및 수주공사계약 인지세 납부 절차 준수를 소홀히 한 관련자들에게 주의 조치하시고, (주의)
- ② 미납한 수주공사 인지세를 납부하시고, 과오납부한 물품매매계약 인지세는 환급 신청절차를 거쳐 회수하시기 바라며, (시정)
- ③ 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원들을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (시정)

[관련자 명세]

소 속	직 위	성 명	관리기간	귀책사유	조 치
@●■⊗● (前 ♡●◆⊗♡♡♣△)	차장	NMD	2022. 8. 1. ~ 현재	물품구매계약 인지세 납부 업무 소홀	기조치 No.010
@①#⊗★ (前 ♡●◆⊗♡♡♣△)	주임	OJE	2021. 1. 11 ~ 2023. 2. 5.	수주공사 인지세 납부 업무 소홀	기조치 No.010